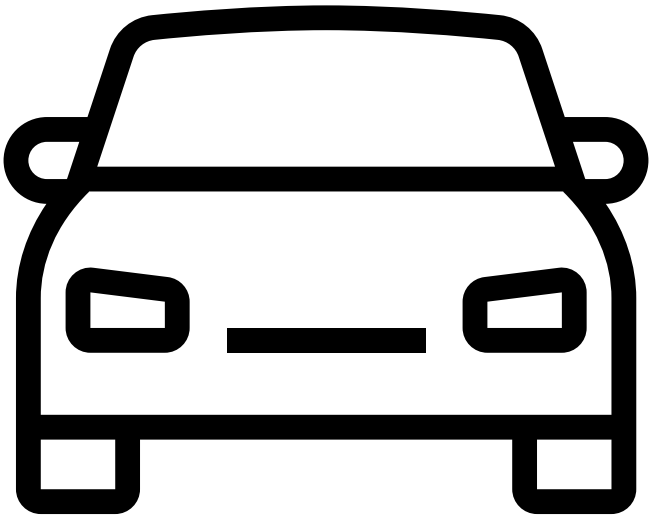
a.s.r.



ik kies zelf

Voorwaarden Autoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

D AU-WA 2017-01

Je polis en de voorwaarden

Alle afspraken die we met je maken over je verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en welke dekkingen je hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de Autoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Ik kies zelf van a.s.r. Voor deze verzekering gelden ook de Algemene voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze voorwaarden Autoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Ik kies zelf van a.s.r. En tenslotte gelden de Algemene voorwaarden.

Inhoud

1	**Wie zijn verzekerd?**	**5**
2	**Welke auto is verzekerd? In welke landen ben je verzekerd? Voor hoeveel ben je verzekerd?**	**5**
2.1	Welke auto is verzekerd?	5
2.2	In welke landen ben je verzekerd?	5
2.3	Voor hoeveel ben je verzekerd?	5
3	**Voor welke schade ben je verzekerd? En voor welke niet?**	**5**
3.1	Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)	5
3.2	Dekking Hulpverlening	8
3.3	Keuzedekking Pechhulp	12
4	**Hoe vergoeden wij de schade? Heb je een eigen risico?**	**14**
4.1	Schadevergoeding aan de benadeelde	14
4.2	Welke kosten vergoeden wij ook?	15
4.3	Hulpverlening en pechhulp via de Alarmcentrale	17
4.4	Vergoeding door anderen	17
5	**Tot wanneer kun je op onze beslissing reageren?**	**18**
6	**Hoe werkt de no-claimregeling?**	**18**
6.1	De no-claimladder	18
6.2	De tabel schadevrije jaren	19
6.3	Schade zonder gevolgen voor de no-claimladder en de tabel schadevrije jaren	20
6.4	Schade zonder schuld	21
6.5	Schade die valt onder de Autoverzekering Casco Allrisk Ik kies zelf van a.s.r.	21
7	**Wat zijn je verplichtingen?**	**21**
7.1	De juiste gegevens opgeven	21
7.2	Aangifte doen	21
7.3	Schade melden	22
7.4	Medewerking verlenen	22
7.5	Wijzigingen doorgeven	22
7.6	Gevolgen als je zich niet aan je verplichtingen houdt	22
8	**Wat als ...? Bijzondere situaties**	**23**
8.1	Veroorzaak je schade met een leenauto die je hebt meegekregen van de garage omdat je eigen auto een onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt?	23
8.2	Wat als je je auto verkoopt?	23
8.3	Wat als er in het buitenland ruimere wettelijke bepalingen gelden bij een schade?	23
8.4	Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid?	23
8.5	Wat als er sprake is van fraude?	23
8.6	Wat als je auto wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten?	23
8.7	Wat als de schade verband houdt met terrorisme?	23

Clausuleblad terrorismedekking 24

1 Begripsomschrijvingen 24
1.1 Terrorisme 24
1.2 Kwaadwillige besmetting 24
1.3 Preventieve maatregelen 24
1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) 24
1.5 Verzekeringsovereenkomsten 24
1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars 24

2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 25

3 Uitkeringsprotocol NHT 25

Begrippenlijst 27

1 Wie zijn verzekerd?

Verzekerd zijn:
- de persoon die op je polisblad staat als verzekeringnemer en die eigenaar of houder is van de auto;
- de regelmatige bestuurder die op je polisblad staat;
- de gemachtigde bestuurder en passagiers van de auto;
- de werkgever van de hierboven genoemde mensen, als die volgens het burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die zij hebben veroorzaakt.

Jij en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds 'je' en noemen we a.s.r. 'we' of 'wij'.

2 Welke auto is verzekerd? In welke landen ben je verzekerd? Voor hoeveel ben je verzekerd?

2.1 Welke auto is verzekerd?

Verzekerd is de personenauto die op je polisblad staat:
- waarvoor je een geldig Nederlands kentekenbewijs van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) hebt, en
- die is bestemd en ingericht voor vervoer van maximaal 9 personen.

2.2 In welke landen ben je verzekerd?

Je bent verzekerd in de landen die op je Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de Groene Kaart) staan.
Je bent niet verzekerd in de landen die op de Groene Kaart zijn doorgekruist.

2.3 Voor hoeveel ben je verzekerd?

Je bent verzekerd voor maximaal de bedragen die op je polisblad staan.

3 Voor welke schade ben je verzekerd? En voor welke niet?

Je bent verzekerd voor:
- schade die met of door de auto wordt veroorzaakt en waarvoor je aansprakelijk bent;
- hulpverlening.

De gebeurtenissen staan in de tabellen hieronder genoemd.

Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. Schade die ontstaat door langzaam inwerkende processen valt hier niet onder. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. En bij het sluiten van de verzekering moet het voor jou en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van onzekerheid genoemd.

3.1 Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.).

Je bent verzekerd voor schade die met of door de auto wordt veroorzaakt aan anderen en aan hun spullen en waarvoor je aansprakelijk bent.

Met schade bedoelen wij:
- personenschade: letsel, aantasting van de gezondheid of dood van personen. En ook de schade die daar een gevolg van is, of
- schade aan spullen: beschadiging, vernietiging of verloren gaan van spullen en onroerende zaken. En ook de schade die daar een gevolg van is.

Je bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen in de tabel hieronder. We noemen hier ook de uitsluitingen en beperkingen die van toepassing zijn. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat je niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als je fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen lees je in de Algemene voorwaarden.

Let op:
Er is alleen recht op schadevergoeding voor de onderstaande gebeurtenissen als je aansprakelijk bent. Ben je niet aansprakelijk voor de schade die onder de dekking van deze verzekering valt? Dan kunnen wij namens jou verweer voeren tegen degene door wie je aansprakelijk bent gesteld.

Gebeurtenis	Dekking	Beperking of uitsluiting
1. Aansprakelijkheid voor schade met of door de auto	Je bent verzekerd voor schade die met of door de auto wordt toegebracht aan anderen en aan hun spullen. En ook voor de schade die daar een gevolg van is.	De gebeurtenis die tot de schade leidt moet plaatsvinden tijdens de looptijd van je verzekering.
2. Aansprakelijkheid voor schade met of door een aanhanger	Je bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt: - met of door een aanhanger die gekoppeld is aan de auto; - met of door een aanhanger die is losgekoppeld van de auto, maar nog niet veilig stilstaat buiten het verkeer. Met een aanhanger bedoelen wij een bagagewagen, een caravan, een vouwwagen, een aanhangwagen of trailer of iets vergelijkbaars.	
3. Aansprakelijkheid voor schade door lading of spullen	Je bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt: - met of door spullen die je vervoert met de auto of de aangekoppelde aanhanger; - door spullen die uit de auto of aangekoppelde aanhanger vallen.	Je bent niet verzekerd voor schade: - aan de spullen die je met de auto vervoert; - die ontstaat tijdens het in- of uitladen van de spullen in of uit de auto. Ook niet door spullen die vallen tijdens het in- of uitladen.
4. Aansprakelijkheid voor schade door passagiers	Je bent verzekerd voor schade aan anderen of hun spullen die wordt veroorzaakt door passagiers die in de auto zitten of die in- of uitstappen.	
5. Aansprakelijkheid voor schade door slepen	Je bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door een ander motorrijtuig dat jij sleept als vriendendienst.	Deze dekking geldt alleen als het slepen voldoet aan de wettelijke eisen. De schade aan het gesleepte motorrijtuig en alle spullen die daar aan, in of op zitten is niet verzekerd.

Gebeurtenis	Dekking	Beperking of uitsluiting
6. Aansprakelijkheid voor schade aan andere eigen motorrijtuigen of aanhangers	Je bent verzekerd voor schade aan een ander eigen motorrijtuig of een eigen aanhanger. Ben je als privépersoon eigenaar of houder van dat motorrijtuig of die aanhanger? Dan ben je ook verzekerd voor waardevermindering daarvan.	Je bent niet verzekerd voor schade aan de aanhanger die op het moment van de gebeurtenis aan de auto gekoppeld is. Is je bedrijf eigenaar of houder van het beschadigde motorrijtuig of de beschadigde aanhanger? Dan ben je ook niet verzekerd voor: - waardevermindering van dat motorrijtuig of die aanhanger; - schade die is veroorzaakt in de gebouwen of op de terreinen die bij je bedrijf horen.
7. Aansprakelijkheid voor schade van de bestuurder of aan zijn spullen		Je bent niet verzekerd voor personen-schade van de bestuurder van de auto of schade aan zijn spullen.
8. Aansprakelijkheid voor schade aan handbagage en kleding passagiers	Je bent verzekerd voor schade aan de handbagage van passagiers en de kleding die zij dragen terwijl ze in de auto zitten.	

Welke situaties zijn niet verzekerd?
Er zijn situaties waarin je niet bent verzekerd. Deze situaties vind je in de tabel hieronder. Het maakt niet uit of de schade wel of niet door die situatie veroorzaakt of ontstaan is. In deze situaties moeten wij op basis van de W.A.M. de schade vaak wel vergoeden aan de benadeelde. Wij hebben het recht om de door ons uitgekeerde schade op jou of op de dader te verhalen.

Situatie	Uitsluiting
1. Alcohol, geneesmiddelen en drugs	Je krijgt geen vergoeding voor schade als de bestuurder van de auto op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drugs dat hij niet meer in staat moet worden geacht de auto behoorlijk te besturen. Behalve als je kunt bewijzen dat je daar niets van wist, dat het tegen jouw wil gebeurde en dat jou dus niets te verwijten valt. Ook als de bestuurder bij aanhouding eenademtest of een urine- of bloedproef weigert, krijg je geen schadevergoeding. Je krijgt geen vergoeding bij overmatig alcoholgebruik van de bestuurder. Wat is overmatig alcoholgebruik?

Situatie	Bloedalcoholgehalte	Ademalcoholgehalte
De bestuurder heeft zijn rijbewijs langer dan 5 jaar	0,5 promille of hoger	220 microgram of hoger
De bestuurder heeft zijn rijbewijs korter dan 5 jaar	0,2 promille of hoger	88 microgram of hoger
De bestuurder heeft korter dan 2 maanden geleden zijn rijexamen gehaald, maar zijn rijbewijs nog niet ontvangen	0,2 promille of hoger	88 microgram of hoger
De bestuurder bestuurt de auto onder toezicht	0,2 promille of hoger	88 microgram of hoger

Situatie	Uitsluiting
2. Geen (geldig) rijbewijs	Heeft de bestuurder op het moment van de gebeurtenis voor de auto met eventueel de aanhanger geen geldig wettelijk rijbewijs? Dan krijg je geen schadevergoeding. In de volgende gevallen kun je toch een vergoeding krijgen: - als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet langer dan 1 jaar verlopen zijn; - als de bestuurder minder dan 2 maanden voor het ongeval zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs nog niet heeft ontvangen; - als de bestuurder de auto onder toezicht bestuurt. De bestuurder en de toezichthouder moeten zich dan wel houden aan de regels die daarover in de wet staan. En de bestuurder mag de toezichthouder niet betalen voor de lessen; - als je kunt bewijzen dat je niets wist van deze situatie, dat het tegen jouw wil gebeurde en dat jou dus niets te verwijten valt; - als het rijbewijs van de bestuurder is gestolen of als hij het verloren heeft.
3. Geen rijbevoegdheid	Is de bestuurder van de auto op het moment van de gebeurtenis vanwege een wet niet bevoegd om die auto te besturen? Of vanwege een rechterlijke uitspraak waarin hem de rijbevoegdheid is ontzegd? Of voldoet de auto niet aan de eisen die vermeld staan op het rijbewijs van de bestuurder? Dan krijg je geen schadevergoeding. Behalve als je kunt bewijzen dat je daar niets van wist, dat het tegen jouw wil gebeurde en dat jou dus niets te verwijten valt.
4. Wedstrijden	Je krijgt geen vergoeding voor schade die ontstaat tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en wedstrijden. Behalve als je kunt bewijzen dat je daar niets van wist, dat het tegen jouw wil gebeurde en dat jou dus niets te verwijten valt. Schade die ontstaat tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten vergoeden wij wel.
5. Verhuur of lease	Ontstaat de schade tijdens het verhuren of leasen van de auto aan een ander? Dan vergoeden wij de schade niet. Behalve als je kunt bewijzen dat je daar niets van wist, dat het tegen jouw wil gebeurde en dat jou dus niets te verwijten valt.
6. Zakelijk gebruik	Je krijgt geen vergoeding voor schade als de auto zakelijk wordt gebruikt. Onder zakelijk gebruik verstaan wij gebruik van de auto voor de exploitatie van een bedrijf zoals: - beroepsmatig vervoer van personen of van vracht tegen betaling; - gebruik van de auto als lesauto.
7. Kenteken niet op naam	Je krijgt geen schadevergoeding als uit het Kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) blijkt dat op het moment van de gebeurtenis het kenteken van de auto niet op jouw naam stond. Behalve als je ons hebt gemeld dat het kentekenbewijs op een andere naam stond en wij dat hebben geaccepteerd.
8. Geen toestemming voor gebruik	Je bent niet verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door iemand die geen toestemming heeft om de auto te gebruiken als bestuurder of als passagier. Je bent als verzekeringnemer wel verzekerd als je kunt aantonen dat je daar niets van wist, of dat het tegen je wil gebeurde en dat je niets te verwijten valt.

3.2 Dekking Hulpverlening

Je bent verzekerd voor hulpverlening:
- bij diefstal van de auto;
- als de auto en/of de aangekoppelde aanhanger zo beschadigd raakt door brand of een oorzaak van buitenaf dat de bestuurder daarmee niet verder kan rijden. Je bent ook verzekerd voor hulpverlening als er schade ontstaat door het blussen van de brand.

Je kunt bij hulpverlening denken aan vervoer van jou of de auto of huur van een vervangende auto.

Met diefstal bedoelen wij het stelen door anderen, of het kwijtraken door verduistering of oplichting.

Met brand bedoelen wij een vuur dat ontstaat door verbranding buiten een haard, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich op eigen kracht te verspreiden.

In de tabel hieronder lees je op welke hulpverlening je recht hebt en in welke gevallen een maximum vergoeding geldt. Wij vergoeden de hulpverlening bovenop het bedrag dat op je polisblad staat voor de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid.

Let op:
Voor hulpverlening moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de Alarmcentrale. Dat is de organisatie die de hulpverlening regelt. Maar als niemand redelijkerwijs in staat is om de Alarmcentrale te bellen, ben je toch verzekerd voor de ingeschakelde hulpverlening. In dat geval krijg je maximaal de vergoeding die je zou hebben gekregen als de Alarmcentrale wel was ingeschakeld.

Gebeurtenis	Dekking	Beperking of uitsluiting
1. De auto is gestolen in Nederland, of de auto en/of de aangekoppelde aanhanger is beschadigd in Nederland	Je krijgt een vergoeding voor: - berging en het vervoer van de auto en/of de aangekoppelde aanhanger en de bagage en/of de lading naar een plek in Nederland die je zelf aanwijst; - het noodzakelijk vervoer, direct na de schade, van de bestuurder en de andere passagiers van de auto naar één gezamenlijk adres in Nederland.	

Gebeurtenis	Dekking	Beperking of uitsluiting
2. De auto is gestolen in het buitenland	Je krijgt een vergoeding voor: - berging en het eventuele vervoer van de aanhanger en de bagage en/of de lading naar Nederland. Of naar de eerstvolgende bedoelde bestemming; - de extra kosten die de bestuurder en de andere passagiers van de auto moeten maken voor: - de doorreis naar hun eerstvolgende bestemming; of - de terugreis vanaf de plaats van de gebeurtenis naar Nederland; - de huur van een vervangende vergelijkbaar type auto. Je krijgt de huur alleen vergoed als de auto voor vakantie in het buitenland gebruikt wordt en die vakantie wordt voortgezet; - de telefoonkosten van contacten met de Alarmcentrale. De kosten moeten te maken hebben met een verzekerde gebeurtenis. Wordt de auto weer teruggevonden als je terug bent in Nederland? Dan krijg je een vergoeding voor het vervoer naar Nederland van de auto en de bagage en/of de lading.	Als extra reiskosten van de bestuurder en de passagiers vergoeden wij de goedkoopste wijze van openbaar vervoer. Is er ander vervoer nodig om bij het openbaar vervoer te komen, of om vanaf het openbaar vervoer op de eerstvolgende bestemming te komen? Die vervoerskosten vergoeden wij ook. Wij vergoeden de huur van een vervangende auto: - zolang je de auto niet kunt gebruiken en maximaal tot de einddatum van de oorspronkelijke vakantie, en - tot maximaal € 100 per dag en maximaal € 1.250 per gebeurtenis. Heeft de teruggevonden auto schade? En kost het meer om de auto te vervoeren naar Nederland dan wat de restanten in Nederland waard zijn? Dan vergoeden wij de kosten voor invoeren en demonteren in het land waar de schade is ontstaan. Met restanten bedoelen wij hier alles wat na een schade nog over is van de auto.
3. De auto en/of de aangekoppelde aanhanger is beschadigd in het buitenland (algemeen)	Je krijgt een vergoeding voor: - berging en noodzakelijk vervoer van de auto en/of de aangekoppelde aanhanger naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf; - de huur van een vervangende vergelijkbaar type auto. Je krijgt deze kosten alleen vergoed: - als de auto niet binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden (of binnen 4 werkdagen als er onderdelen worden nagestuurd); - als de auto voor vakantie in het buitenland gebruikt wordt en die vakantie wordt voortgezet; - de telefoonkosten van contacten met de Alarmcentrale. De kosten moeten te maken hebben met een verzekerde gebeurtenis.	Wij vergoeden de huur van een vervangende auto: - zolang je de auto niet kunt gebruiken en maximaal tot de einddatum van de oorspronkelijke vakantie, en - tot maximaal € 100 per dag en maximaal € 1.250 per gebeurtenis. Schakel zo snel mogelijk na de gebeurtenis de Alarmcentrale in, anders krijg je geen vergoeding.

Gebeurtenis	Dekking	Beperking of uitsluiting
3.1 De auto is beschadigd in het buitenland en kan gerepareerd worden	Je krijgt een vergoeding voor: - de verzendkosten van het noodzakelijk nasturen van vervangende onderdelen om de auto weer te laten rijden. - het noodzakelijk vervoer van de auto en/of de aanhanger en de bagage en/of de lading naar Nederland. Of van de aanhanger en de bagage en/of de lading naar de eerstvolgende bedoelde bestemming. Je krijgt deze kosten alleen vergoed: - als de auto niet binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden (of binnen 4 werkdagen als er onderdelen worden nagestuurd); - als de reparatie langer duurt en degenen die de auto kunnen besturen al terug zijn naar Nederland.	De vervangende onderdelen krijg je niet vergoed. Die krijg je alleen vergoed als je een Casco Beperkt- of Casco Allriskverzekering hebt. De vergoeding gebeurt dan volgens de voorwaarden van die verzekering. Kost het meer om de auto en/of de aanhanger te vervoeren naar Nederland dan wat de restanten in Nederland waard zijn? Dan vergoeden wij de kosten voor invoeren en demonteren in het land waar de schade is ontstaan. Met restanten bedoelen wij hier alles wat na een schade nog over is van de auto of de aanhanger.
3.2 De auto is beschadigd in het buitenland en kan niet gerepareerd worden	Je krijgt een vergoeding voor: - berging en het eventuele vervoer van de aanhanger en de bagage en/of de lading naar Nederland. Of naar de eerstvolgende bedoelde bestemming; - de extra kosten die de bestuurder en de andere passagiers van de auto moeten maken voor: - de doorreis naar hun eerstvolgende bestemming; of - de terugreis vanaf de plaats van de gebeurtenis naar Nederland;	Als extra reiskosten van de bestuurder en de passagiers vergoeden wij de goedkoopste wijze van openbaar vervoer. Is er ander vervoer nodig om bij het openbaar vervoer te komen, of om vanaf het openbaar vervoer op de eerstvolgende bestemming te komen? Die vervoerskosten vergoeden wij ook.

Wanneer heb je geen recht op hulpverlening?
De uitsluitingen en beperkingen uit hoofdstuk 3.1 en de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden gelden ook voor hulpverlening.

Je hebt ook geen recht op hulpverlening:
- als de bestuurder of gebruiker er niet alles aan gedaan heeft om diefstal of joyrijden te voorkomen. Hiervan is in ieder geval sprake:
  - als de auto onbeheerd is achtergelaten en niet is afgesloten of met de autosleutels erin of erop;
  - als de autosleutels zijn achtergelaten in de brievenbus van een garage- of schadeherstelbedrijf.
  - Je bent als verzekeringnemer wel verzekerd als je kunt aantonen dat je daar niets van wist, of dat het tegen jouw wil gebeurde en dat je niets te verwijten valt;
- bij schade die ontstaat doordat je de auto of de aanhanger niet, niet tijdig of niet deskundig hebt (laten) onderhouden;
- bij schade die ontstaat doordat de auto of de aanhanger wordt overbelast.

Als achteraf blijkt dat je geen recht op hulpverlening had, moet je de kosten die wij eventueel al gemaakt hebben aan ons terugbetalen.

Met joyrijden bedoelen wij een auto besturen zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de bedoeling de auto te houden.

3.3 Keuzedekking Pechhulp

Wij vergoeden pechhulp alleen als op je polisblad staat dat je verzekerd bent voor Pechhulp. Pechhulp krijg je bij een mechanisch of elektronisch mankement aan de auto waardoor de bestuurder niet verder kan rijden. Je kunt daarbij denken aan vervoer van jou of de auto.

De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van je verzekering.

In de tabel hieronder lees je op welke pechhulp je recht hebt en in welke gevallen een maximum vergoeding geldt. Wij vergoeden de pechhulp bovenop het bedrag dat op je polisblad staat voor de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid.

Let op:
Voor hulpverlening moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de Alarmcentrale. Dat is de organisatie die de pechhulp regelt. Maar als niemand redelijkerwijs in staat is om de Alarmcentrale te bellen, ben je toch verzekerd voor de ingeschakelde hulpverlening. In dat geval krijg je maximaal de vergoeding die je zou hebben gekregen als de Alarmcentrale wel was ingeschakeld.

Gebeurtenis	Dekking	Beperking of uitsluiting
1. Pech in Nederland	Je krijgt een vergoeding voor: - de manuren voor noodreparatie aan de auto langs de weg; - berging, stalling en noodzakelijk vervoer van de auto en/of de aangekoppelde aanhanger en de bagage en/of de lading naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf; - het vervoer van de auto en/of de aangekoppelde aanhanger en de bagage en/of de lading naar een plek in Nederland die je zelf aanwijst; - het noodzakelijk vervoer, direct na de gebeurtenis, van de bestuurder en de andere passagiers van de auto naar één gezamenlijk adres in Nederland; - de huur van een vervangende vergelijkbaar type auto.	Je krijgt geen vergoeding voor de eventuele vervangende onderdelen of gebruikte materialen. Wij vergoeden de huur van een vervangende auto: - zolang je de auto niet kunt gebruiken, en - voor maximaal 5 dagen. Schakel zo snel mogelijk na de gebeurtenis de Alarmcentrale in, anders krijg je geen vergoeding.

Gebeurtenis	Dekking	Beperking of uitsluiting
2. Pech in het buitenland en de auto kan gerepareerd worden	Je bent verzekerd voor: - de manuren voor noodreparatie aan de auto langs de weg; - berging, stalling en noodzakelijk vervoer van de auto en/of de aangekoppelde aanhanger naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf; - de verzendkosten van het noodzakelijk nasturen van vervangende onderdelen om de auto weer te laten rijden; - het noodzakelijk vervoer van de auto, de aanhanger en de bagage en/of de lading naar Nederland. Of van de aanhanger en de bagage en/of de lading naar de eerstvolgende bedoelde bestemming. Je krijgt deze kosten alleen vergoed: - als de auto niet binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden (of binnen 4 werkdagen als er onderdelen worden nagestuurd); - als de reparatie langer duurt en degenen die de auto kunnen besturen al terug zijn naar Nederland; - de huur van een vervangende vergelijkbaar type auto. Je krijgt deze kosten alleen vergoed: - als de auto niet binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden (of binnen 4 werkdagen als er onderdelen worden nagestuurd); - als de auto voor vakantie in het buitenland gebruikt wordt en die vakantie wordt voortgezet; - de telefoonkosten van contacten met de Alarmcentrale. De kosten moeten te maken hebben met een verzekerde gebeurtenis.	Je krijgt geen vergoeding voor de vervangende onderdelen of gebruikte materialen zelf. Wij vergoeden de huur van een vervangende auto: - zolang de auto niet gebruikt kan worden en maximaal tot de einddatum van de oorspronkelijke vakantie, en - tot maximaal € 100 per dag en maximaal € 1.250 per gebeurtenis. Schakel zo snel mogelijk na de gebeurtenis de Alarmcentrale in, anders krijg je geen vergoeding. Kost het meer om de auto en/of de aanhanger te vervoeren naar Nederland dan wat de restanten in Nederland waard zijn? Dan vergoeden wij de kosten voor invoeren en demonteren in het land waar de schade is ontstaan. Met restanten bedoelen wij hier alles wat na de pech nog over is van de auto of de aanhanger.

Gebeurtenis	Dekking	Beperking of uitsluiting
3. Pech in het buitenland en de auto kan niet gerepareerd worden	Je bent verzekerd voor: - berging en noodzakelijk vervoer van de auto en/of de aangekoppelde aanhanger en de bagage en/of de lading naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf, dat nodig is om vast te stellen of de auto gerepareerd kan worden; - berging, stalling en het eventuele vervoer van de aanhanger en de bagage en/of de lading naar Nederland. Of naar de eerstvolgende bedoelde bestemming; - de extra kosten die de bestuurder en de andere passagiers van de auto moeten maken voor: - de doorreis naar hun eerstvolgende bestemming; of - de terugreis vanaf de plaats van de gebeurtenis naar Nederland; - de huur van een vervangende vergelijkbaar type auto. Je krijgt de huur alleen vergoed als de auto voor vakantie in het buitenland gebruikt wordt en die vakantie wordt voortgezet. - de telefoonkosten van contacten met de Alarmcentrale. De kosten moeten te maken hebben met een verzekerde gebeurtenis.	Als extra reiskosten van de bestuurder en de passagiers vergoeden wij de goedkoopste wijze van openbaar vervoer. Is er ander vervoer nodig om bij het openbaar vervoer te komen, of om vanaf het openbaar vervoer op de eerstvolgende bestemming te komen? Die vervoerskosten vergoeden wij ook. Wij vergoeden de huur van een vervangende auto: - zolang de auto niet gebruikt kan worden en maximaal tot de einddatum van de oorspronkelijke vakantie, en - tot maximaal € 100 per dag en maximaal € 1.250 per gebeurtenis. Schakel zo snel mogelijk na de gebeurtenis de Alarmcentrale in, anders krijg je geen vergoeding.

Wanneer heb je geen recht op pechhulp?
De uitsluitingen en beperkingen uit hoofdstuk 3.1 en de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden gelden ook bij schade door pech.

Je hebt ook geen recht op pechhulp:
- bij pech die ontstaat doordat je de auto of de aanhanger niet, niet tijdig of niet deskundig hebt (laten) onderhouden;
- bij pech die ontstaat doordat de auto of de aanhanger wordt overbelast.

Als achteraf blijkt dat je geen recht op pechhulp had, moet je de kosten die wij eventueel al gemaakt hebben aan ons terugbetalen.

4 Hoe vergoeden wij de schade? Heb je een eigen risico?

Hieronder lees je wat wij vergoeden als je een schade hebt die verzekerd is.

4.1 Schadevergoeding aan de benadeelde

Ben je aansprakelijk gesteld voor schade van een ander (dit noemen wij de benadeelde)? Dan handelen we de schade rechtstreeks af met die benadeelde. We kunnen de schade rechtstreeks aan de benadeelde vergoeden, of een schikking met de benadeelde treffen. Daarbij houden we rekening met je belangen. Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal de bedragen die op je polisblad staan.

Het komt voor dat wij een vergoeding moeten betalen volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.), of een soortgelijke buitenlandse wet, die wij zelf niet hadden vergoed omdat je daar op deze verzekering geen dekking voor hebt. Dan hebben wij het recht om dit bedrag op jou te verhalen.

4.2 Welke kosten vergoeden wij ook?

Moet je kosten maken om schade die verzekerd is op deze Personenautoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid te voorkomen of te beperken? Of zijn er andere kosten? Deze kosten vergoeden wij volgens de tabel hieronder. Wij vergoeden deze kosten alleen als de kosten gemaakt zijn tijdens de looptijd van de verzekering.

Let op:
Je krijgt geen vergoeding voor geldboetes of bedragen die je betaalt om strafvervolging te voorkomen.

Kosten	Dekking	Vergoeding
1. Kosten om schade te voorkomen of te beperken	Je bent verzekerd voor de kosten die je maakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te beperken. Dit geldt alleen als die schade gedekt is op deze verzekering.	Er geldt geen maximum.
2. Kosten of schade bij gebruik van de auto voor hulpverlening aan gewonden	Wordt er met de auto kosteloos iemand vervoerd die bij een ongeval gewond is geraakt? Of wordt die gewonde tijdelijk in de auto geplaatst? Dan vergoeden wij: - de beschadiging die aan de auto ontstaat: - door het plaatsen of het vervoeren van de gewonde in de auto; - door het verplaatsen van de gewonde uit de auto; - de kosten van het noodzakelijk reinigen of vervangen van bekleding als die hierdoor vuil is geworden.	Wij vergoeden de schade en/of de kosten in totaal tot maximaal de dagwaarde van de auto. Met dagwaarde bedoelen wij de verkoopwaarde net voor de schade. Wij stellen deze waarde eventueel met een deskundige vast.
3. Kosten voor procedures	We vergoeden de kosten van procedures die je voert met onze toestemming of op ons verzoek.	Er geldt geen maximum.
4. Kosten voor rechtsbijstand	We vergoeden de kosten van rechtsbijstand die je krijgt op ons verzoek.	Er geldt geen maximum.
5. Kosten voor wettelijke rente	We vergoeden de wettelijke rente die je moet betalen.	Er geldt geen maximum. Als de totale schade hoger is dan het verzekerde bedrag dat op je polisblad staat, betalen wij over het meerdere geen wettelijke rente.

Kosten	Dekking	Vergoeding
6. Kosten van een waarborgsom	Is de schade waarvoor je aansprakelijk bent gesteld verzekerd? En moet je een waarborgsom betalen voor je vrijlating, voor de teruggaaf van je rijbewijs, of om een beslag op de auto op te heffen? Dan betalen wij die waarborgsom namens jou. Het moet gaan om een waarborg aan een bevoegde overheidsinstantie.	Wij betalen de waarborgsom tot maximaal € 50.000. Zodra het bedrag van de waarborgsom vrijkomt, moet je ervoor zorgen dat dat bedrag zo snel mogelijk aan ons wordt terugbetaald, maar in ieder geval binnen 12 maanden.
7. Kosten van haal- en brengservice	Raakt de auto beschadigd? En laat je de schade repareren door een geselecteerd herstelbedrijf? Dan vergoeden wij de kosten van: - het ophalen van de auto op een plek in Nederland die je zelf aanwijst; - het tegelijk brengen van een vervangende leenauto naar die plek; - het terugbrengen van de auto na reparatie naar een plek in Nederland die je zelf aanwijst; - het ophalen van de vervangende leenauto. De haal- en brengservice wordt alleen uitgevoerd door het geselecteerde herstelbedrijf waar ook de reparatie plaatsvindt. **Let op:** Je bent de opdrachtgever en handelt zelf de reparatie van de schade af met het herstelbedrijf.	Er geldt geen maximum. De manuren voor reparatie en de eventuele vervangende onderdelen en gebruikte materialen krijg je niet vergoed. Die krijg je alleen vergoed als je een Casco Beperkt- of Casco Allriskverzekering hebt. De vergoeding gebeurt dan volgens de voorwaarden van die verzekering.
8. Kosten van een advocaat in en strafproces	Word je aangeklaagd in een strafproces voor een schade die onder deze verzekering valt? Laat ons dat zo snel mogelijk weten. Dan bepalen wij of wij een advocaat inschakelen voor je verdediging. Welke advocaat dat wordt, bepalen we in overleg. Je bent verplicht zich door deze advocaat te laten bijstaan en hem alle medewerking te verlenen. Word je veroordeeld? Dan bepaal je zelf of je in hoger beroep gaat. Wij vergoeden deze kosten alleen als wij vinden dat de uitkomst van het strafproces belangrijk is om je aansprakelijkheid te beoordelen.	Er geldt geen maximum.

Kosten	Dekking	Vergoeding
9. Kosten voor verweer	Ben je door een ander aansprakelijk gesteld voor schade die onder de dekking van deze verzekering valt? Maar ben je niet aansprakelijk? Dan kunnen wij namens jou verweer voeren tegen degene door wie je aansprakelijk bent gesteld. De kosten daarvan vergoeden wij.	Er geldt geen maximum.

Geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf
Een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf is een van de ruitschadeherstelbedrijven waar wij mee samenwerken. Gebruikmaken van een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf heeft de volgende voordelen:
- Wij wikkelen de schade rechtstreeks af met het ruitschadeherstelbedrijf. Je bent wel de opdrachtgever van het ruitschadeherstelbedrijf, maar je hoeft geen geld voor te schieten. Je hoeft alleen een eventueel eigen risico aan het ruitschadeherstelbedrijf te betalen.
- Je krijgt uitgebreide garantie op de uitgevoerde ruitreparatie en ruitvervanging.

De gegevens van de geselecteerde ruitschadeherstelbedrijven vind je op www.glasgarant.nl

4.3 Hulpverlening en pechhulp via de Alarmcentrale

De hulpverlening en pechhulp worden altijd uitgevoerd door de Alarmcentrale. De Alarmcentrale kiest zelf wie zij voor de hulp inschakelt.

De Alarmcentrale kan vragen om bewijs dat iemand de kosten kan betalen voor hulpverlening of pechhulp die de verzekering niet dekt.

Kan niemand dat garanderen, dan is de Alarmcentrale niet langer verplicht te helpen.

Rekeningen van ons of van de Alarmcentrale voor diensten en kosten die niet onder de dekking van de verzekering vallen, moet je binnen 30 dagen betalen.

4.4 Vergoeding door anderen

Je krijgt geen vergoeding voor schade die je kunt terugkrijgen (of zou kunnen terugkrijgen als je deze verzekering niet had gehad) op een van de volgende manieren:
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst;
- via een wet, een regeling of een voorziening;
- via een andere verzekering van jou (bijvoorbeeld via je werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of reparateur).

Een schade kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze ‘Na u-bepaling’. Deze bepaling is vooral van belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door beide verzekeringen kan worden vergoed.

Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade hoger is dan het bedrag waarvoor je bij die verzekeraar bent verzekerd. Ook vergoeden wij geen schade of kosten die onder die andere verzekering gedekt zijn of gedekt zouden zijn als je de verzekering bij ons niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de andere verzekering geldt.

5 Tot wanneer kun je op onze beslissing reageren?

Zodra wij je verzoek om schadevergoeding beoordeeld hebben, krijg(t) jij of jouw gemachtigde van ons een mededeling met daarin ons definitieve standpunt. Dat kan zijn:
- wij delen je de vastgestelde schadevergoeding mee;
- wij wijzen je verzoek om schadevergoeding af.

Ben je het niet eens met ons definitieve standpunt over de schadevergoeding, dan kun je ons dat binnen 36 maanden laten weten. De 36 maanden gaan in op de dag dat jij of jouw gemachtigde onze mededeling hebt/heeft ontvangen. Na die termijn kun je niet meer op ons standpunt terugkomen.

6 Hoe werkt de no-claimregeling?

Er zijn twee tabellen. De no-claimladder en de tabel schadevrije jaren. De no-claimladder bepaalt de hoogte van de korting op je premie. De tabel schadevrije jaren laat de opbouw en de terugval van schadevrije jaren zien.

6.1 De no-claimladder

De premie hangt af van je trede op de zogenaamde no-claimladder. Als je de verzekering afsluit delen wij je in op een bepaalde trede. Die indeling is afhankelijk van het aantal schadevrije jaren dat je hebt. Als je 0 schadevrije jaren hebt, start je op trede 5. Heb je een jaar lang geen schade? Dan krijg je het volgende verzekeringsjaar korting op je premie. En zo elk jaar verder, tot je de maximale korting bereikt. Dit heet no-claimkorting. Heb je wel schade? Dan val je het volgende verzekeringsjaar terug op de no-claimladder. De korting geldt niet voor de premie van de dekking Pechhulp.

In de no-claimladder hierna staat de opbouw en terugval van de treden. En ook welk percentage korting er bij iedere trede hoort. Heb je trede 31 bereikt op de no-claimladder? En heb je geen schade? Dan blijf je het volgende verzekeringsjaar op trede 31. De korting blijft dan hetzelfde.

Huidige no-claim trede	% korting	No-claimtrede in het volgende verzekeringsjaar				
		Aantal schaden				
		0	1	2	3	4 of meer
31	75,0%	31	26	20	14	8
30	75,0%	31	25	19	13	7
29	75,0%	30	24	18	12	6
28	75,0%	29	23	17	11	5
27	75,0%	28	22	16	10	4
26	75,0%	27	21	15	9	3
25	74,5%	26	20	14	8	2
24	74,0%	25	19	13	7	1
23	73,5%	24	18	12	6	1
22	73,0%	23	17	11	5	1
21	72,0%	22	16	10	4	1
20	71,0%	21	15	9	3	1
19	70,0%	20	14	8	2	1
18	69,0%	19	13	7	1	1
17	68,0%	18	12	6	1	1
16	67,0%	17	11	5	1	1
15	66,0%	16	10	4	1	1
14	65,0%	15	9	3	1	1

Huidige no-claim trede	% korting	No-claimtrede in het volgende verzekeringsjaar				
13	64,0%	14	8	2	1	1
12	63,0%	13	7	1	1	1
11	61,5%	12	6	1	1	1
10	60,0%	11	5	1	1	1
9	58,5%	10	4	1	1	1
8	57,0%	9	3	1	1	1
7	55,5%	8	2	1	1	1
6	54,0%	7	1	1	1	1
5	50,0%	6	1	1	1	1
4	41,0%	5	1	1	1	1
3	33,0%	4	1	1	1	1
2	25,0%	3	1	1	1	1
1	0%	2	1	1	1	1

6.2 De tabel schadevrije jaren

Een jaar zonder schade noemen wij een schadevrij jaar. Het totaal van je schadevrije jaren staat in Roy-data. Dit is een landelijk systeem waarin verzekeraars informatie zetten over autoverzekeringen en schadevrije jaren.

Als je de verzekering voor het eerst aanvraagt, moet je jouw schadevrije jaren opgeven. Wij zoeken in Roy-data op hoeveel schadevrije jaren je hebt. Als er voor jou geen schadevrije jaren in Roy-data staan, dan gaan wij er van uit dat je geen schadevrije jaren hebt. Wijkt het aantal schadevrije jaren uit Roy-data af van wat je hebt opgegeven? Dan nemen we het aantal schadevrije jaren uit Roy-data over en passen we je premie per ingangsdatum aan.

Is de informatie uit Roy-data volgens jou niet juist? Neem dan contact op met je vorige verzekeraar. Die kan het juiste aantal schadevrije jaren in Roy-data zetten.

Als je de verzekering bij ons opzegt, geven wij het aantal schadevrije jaren door aan Roy-data. In de tabel hierna zie je hoe de opbouw en terugval van de schadevrije jaren verloopt.

Aantal schadevrije jaren	Aantal schadevrije jaren in het volgende verzekeringsjaar				
	bij 0 schades	bij 1 schade	bij 2 schades	bij 3 schades	bij 4 schades of meer
16 of meer	+ 1*	10	5	0	-5
15	16	10	5	0	-5
14	15	9	4	-1	-5
13	14	8	3	-2	-5
12	13	7	2	-3	-5
11	12	6	1	-4	-5
10	11	5	0	-5	-5
9	10	4	-1	-5	-5
8	9	3	-2	-5	-5
7	8	2	-3	-5	-5
6	7	1	-4	-5	-5

Aantal schadevrije jaren	Aantal schadevrije jaren in het volgende verzekeringsjaar				
5	6	0	-5	-5	-5
4	5	-1	-5	-5	-5
3	4	-2	-5	-5	-5
2	3	-3	-5	-5	-5
1	2	-4	-5	-5	-5
0	1	-5	-5	-5	-5
-1	0	-5	-5	-5	-5
-2	-1	-5	-5	-5	-5
-3	-2	-5	-5	-5	-5
-4	-3	-5	-5	-5	-5
-5	-4	-5	-5	-5	-5

* Je krijgt er 1 schadevrij jaar bij.

Let op:
Als het aantal schadevrije jaren hoger wordt dan 16, houden we dat bij. Maar bij schade val je altijd terug volgens de tabel, ook als je meer dan 16 schadevrije jaren hebt. Bij bijvoorbeeld 1 schade is dat dus een terugval naar 10 schadevrije jaren.

6.3 Schade zonder gevolgen voor de no-claimladder en de tabel schadevrije jaren

De volgende gevallen tellen niet mee als schade voor de no-claimladder en ook niet voor de tabel schadevrije jaren:

- Als wij geen schadevergoeding uitkeren. En wij verwachten ook niet dat wij dat gaan doen.
- Als wij een schade betaald hebben en het hele bedrag is terugbetaald door iemand op wie wij de schade konden verhalen.
- Als wij een schade betaald hebben en het bedrag helemaal hebben verhaald op het Waarborgfonds Motorverkeer. Het eigen risico van het Waarborgfonds Motorverkeer tellen wij hierbij niet mee.
- Als wij een bedrag moeten betalen alleen omdat dit is afgesproken met een andere verzekeraar. Of als wij het bedrag niet terug kunnen krijgen alleen omdat dit is afgesproken met een andere verzekeraar.
- Als wij een schade hebben betaald maar deze schade volgens de wet niet of niet helemaal kunnen verhalen op iemand anders.
- Als wij het totale bedrag van de schade dat wij hebben betaald van je terug hebben gekregen, omdat je de schade alsnog voor eigen rekening neemt. Je moet het bedrag dan wel hebben terugbetaald binnen 12 maanden nadat wij onze laatste betaling hebben gedaan.
- Als wij hebben betaald voor een aanrijding met een fietser of voetganger. Maar alleen als je kunt aantonen dat de bestuurder van de auto niets te verwijten is.
- Als wij alleen een bedrag hebben betaald voor:
  - hulpverlening
  - pechhulp
  - kosten om acute schade te voorkomen of te beperken
  - kosten of schade bij gebruik van de auto voor hulpverlening aan gewonden
  - kosten van haal- en brengservice
  - expertisekosten (dat zijn de kosten van deskundigen die wij hebben aangewezen om de schade vast te stellen)

6.4 Schade zonder schuld

Valt de schade niet onder de gevallen die zijn genoemd in hoofdstuk 6.3? En is de schade niet door (mede)schuld van de bestuurder of de passagier ontstaan? Dan telt de schade niet mee als schade voor de no-claimladder. De schade telt wel mee als schade voor de tabel schadevrije jaren.

Als er sprake is van een (vermoeden van een) schuldige derde, moet je er alles aan doen om dat aan te tonen. Je moet direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aangifte bij de politie doen als de schade ontstaat:

- door onbekenden. Als wij de schade kunnen verhalen op het Waarborgfonds Motorverkeer dan moet je ook meewerken om de namen van getuigen te achterhalen;
- bij doorrijden na een ongeval door een tegenpartij;
- bij een aanrijding door onbekenden, waardoor je vervolgens met je auto schade veroorzaakt aan een ander of zijn spullen.

Vindt de gebeurtenis in het buitenland plaats? Doe dan aangifte in dat land.
Doe je geen aangifte of doe je dit niet binnen 14 dagen? Of werk je niet mee aan het verkrijgen van de namen van getuigen? Dan tellen wij de schade wel mee voor de no-claimladder.

6.5 Schade die valt onder de Autoverzekering Casco Allrisk Ik kies zelf van a.s.r.

Krijg je een schade aan je eigen auto vergoed die valt onder de Autoverzekering Casco Allrisk Ik kies zelf van a.s.r. van je auto? Dan kan dat gevolgen hebben:

- voor je trede op de no-claimladder, en daarmee ook op jouw premie voor deze Autoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Ik kies zelf van a.s.r.;
- voor je schadevrije jaren.

Of die cascoschade gevolgen heeft kun je vinden in de Voorwaarden Autoverzekering Casco Allrisk Ik kies zelf van a.s.r., in het hoofdstuk 'Hoe werkt de no-claimregeling?'.

7 Wat zijn je verplichtingen?

Wij willen je wijzen op je verplichtingen. Houd je je niet aan deze verplichtingen, en schaad je onze belangen? Dan heb je geen recht op een schadevergoeding.

7.1 De juiste gegevens opgeven

Je bent verplicht om bij het aanvragen van de verzekering de juiste gegevens te verstrekken over:

- de auto;
- je adres;
- de regelmatige bestuurder van de auto;
- het aantal kilometers dat er per jaar met de auto wordt gereden.

Ontdekken wij achteraf dat deze gegevens op je polis niet kloppen, dan kan dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding. Zo nodig passen wij je premie en/of de voorwaarden aan, eventueel met terugwerkende kracht. Je krijgt daarvan bericht.

7.2 Aangifte doen

Doe direct aangifte bij de politie:

- bij diefstal of inbraak;
- bij beschadiging door onbekenden;
- bij vandalisme;
- bij joyrijden;
- bij doorrijden na een ongeval door een tegenpartij;
- bij een aanrijding door onbekenden, waardoor je vervolgens met je auto schade veroorzaakt aan een ander of zijn spullen.

De termijn van 14 dagen is bijvoorbeeld van belang voor het verhalen van de schade bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Bij diefstal of joyrijden moet je nog dezelfde dag, of – als het 's avonds of 's nachts is gebeurd – de volgende ochtend aangifte doen.

Vindt de gebeurtenis in het buitenland plaats? Doe dan aangifte in dat land. Bij diefstal van de auto moet je ook aangifte doen in Nederland, binnen 24 uur na thuiskomst. Het bewijs van de aangifte stuur je zo snel mogelijk naar ons op.

Met vandalisme bedoelen we opzettelijke beschadiging door een derde.

We bedoelen met het Waarborgfonds Motorverkeer: de organisatie waarop we in bepaalde gevallen schades kunnen verhalen die zijn ontstaan door een motorrijtuig van een ander, die daarvoor aansprakelijk is. Een van die gevallen is als er een onbekende schadeveroorzaker is.

7.3 Schade melden

Je moet de schade melden zodra je ervan op de hoogte bent. Stelt iemand jou aansprakelijk voor schade met of door je auto, binnen de wettelijke verjaringstermijn? Dan heb je nog 36 maanden de tijd om bij ons een schadevergoeding te vragen. Doe je dit niet op tijd, dan kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding. Bij een melding na 36 maanden krijg je sowieso geen schadevergoeding meer.

Meld bij diefstal de gegevens van de auto zo snel mogelijk bij de helpdesk van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), telefoon 071 - 3641777 (dag en nacht bereikbaar).

Je geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding, en zo ja: op welk bedrag. Stuur originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of naar de deskundige(n) die we hebben ingeschakeld. Op verzoek stuur je bepaalde stukken ook naar de Alarmcentrale.

Je bent verplicht om bij het melden van de schade de juiste gegevens te verstrekken.

7.4 Medewerking verlenen

Wij vragen je om mee te werken. Dus:
- je volgt aanwijzingen van ons, onze deskundigen of de Alarmcentrale op;
- je verleent je volledige medewerking aan de afhandeling van de schade en onderzoeken;
- je doet niets wat onze belangen schaadt;
- je doet er alles aan wat je redelijkerwijs kunt doen om schade te voorkomen of te verminderen;
- je doet zelf geen toezegging van betaling of schikking, en laat je niet uit over je schuld of aansprakelijkheid;
- je laat het ons zo snel mogelijk weten als je strafrechtelijk wordt vervolgd. Als wij je door een advocaat willen laten verdedigen, schakelen we in overleg met jou een advocaat in. Je moet deze advocaat alle medewerking verlenen die hij van je vraagt.

7.5 Wijzigingen doorgeven

Je bent verplicht om ons tijdens de looptijd van je verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt dat wij moeten weten:
- laat het ons direct weten als je de auto verkoopt en/of vervangt door een andere auto;
- laat het ons binnen 30 dagen weten:
- als je naar een ander adres verhuist;
- als een andere persoon regelmatige bestuurder van de auto is.

Daarna kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen.

7.6 Gevolgen als je zich niet aan je verplichtingen houdt

Houd je zich niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kunnen we de schade en de kosten op jou verhalen.

Ontdekken we achteraf dat de gegevens op je aanvraag, wijzigingsverzoek, polisblad of schademelding niet kloppen, dan kan dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen we je premie en/of de voorwaarden aan of beëindigen we je verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. Je krijgt daarvan bericht.

8 Wat als ...? Bijzondere situaties

8.1 Veroorzaak je schade met een leenauto die je hebt meegekregen van de garage omdat je eigen auto een onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt?

Deze verzekering geldt ook voor een auto die je tijdelijk meekrijgt van de garage als je eigen auto een onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt. Maar alleen als die leenauto niet is verzekerd.
Op het moment dat je verzekering eindigt, is ook de leenauto niet meer bij ons verzekerd.

Dan vergoeden wij de schade alleen in de volgende gevallen:
- als er door degene die de leenauto ter beschikking stelt geen verzekering voor die auto is afgesloten; of
- als de schade niet gedekt is op de eigen verzekering van de leenauto.

8.2 Wat als je je auto verkoopt?

Verkoop je de auto en eindigt je verzekering daarom tussentijds? Dan betalen wij de premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn terug.

8.3 Wat als er in het buitenland ruimere wettelijke bepalingen gelden bij een schade?

Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.). Breng je iemand schade toe in een land waar deze verzekering geldt? En geldt in dat land een wet die met de W.A.M. overeenkomt, maar heeft die ruimere bepalingen dan de W.A.M.? Dan gelden die bepalingen ook voor deze verzekering.

8.4 Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid?

Schade die door de bestuurder of de passagier met opzet wordt veroorzaakt of die door zijn bewuste roekeloosheid ontstaat, krijg je niet vergoed. Net zoals schade die iemand met jouw goedvinden veroorzaakt. Behalve als je kunt bewijzen dat jou niets te verwijten valt.

8.5 Wat als er sprake is van fraude?

Vertel je opzettelijk niet de waarheid? Ben je opzettelijk niet volledig over een schade of een gebeurtenis? Of pleeg je fraude? Dan krijg je geen schadevergoeding.

8.6 Wat als je auto wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten?

Wij vergoeden geen schade die ontstaat terwijl de bestuurder of de passagier een misdrijf pleegt. Of meedoet aan een misdrijf. Of probeert een misdrijf te plegen. Behalve als je kunt bewijzen dat je daar niets van wist, dat het tegen jouw wil gebeurde en dat jou dus niets te verwijten valt.

8.7 Wat als de schade verband houdt met terrorisme?

Is de schade volgens deze voorwaarden verzekerd? En is de schade veroorzaakt door terrorisme? Dan krijg je de schade vergoed volgens het 'Clausuleblad terrorismedekking' bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Daarin staat dat we schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De tekst van dit clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. De tekst van deze dekking vind je hieronder.
Meer informatie vind je op www.terrorismeverzekerd.nl.

Clausuleblad terrorismedekking

1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel en de bepalingen die daarop gebaseerd zijn, wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder:

1.1 Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.2 Kwaadwillige besmetting

Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/ of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)

Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico's, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

1.5 Verzekeringsovereenkomsten

a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder 'staat waar het risico is gelegen' van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's.
b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.

1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars

Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als 'het terrorismerisico', geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.

2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen.

2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars, zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/ of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er ten minste één op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als één verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

3 Uitkeringsprotocol NHT

3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Proto-col). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.

3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens de verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft meegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastge-steld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit artikel wordt beschouwd.

Begrippenlijst

Atoomkernreactie: onder atoomkernreactie verstaan we een kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Schade door atoomkernreacties vergoeden wij alleen onder deze voorwaarden:
- De schade is het gevolg van radioactieve nucliden (een nuclide is een atoomsoort) die zich buiten een kerninstallatie bevinden.
- Deze nucliden worden gebruikt voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische. onderwijskundige, wetenschappelijke of niet-militaire beveiligingsdoeleinden. Of ze zijn daarvoor bestemd.
- De overheid heeft een vergunning afgegeven voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van de radioactieve stoffen.
- Er is geen derde die aansprakelijk is voor de schade van de atoomkernreactie, volgens de Wet aansprakelijkheid kernongevallen.

Met kerninstallatie bedoelen wij een kerninstallatie in de zin van deze wet of aan boord van een schip.

Aanhanger: een bagagewagen, een caravan, een vouwwagen, een aanhangwagen/trailer of iets vergelijkbaars.

Auto: de auto die op je polisblad staat en waarvoor de bestuurder een rijbewijs voor de categorie B of B/E nodig heeft. Je hebt hiervoor een geldig Nederlands kentekenbewijs van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De auto is bestemd en ingericht voor vervoer van maximaal 9 personen.

Diefstal: iets kwijtraken door diefstal, verduistering of oplichting.

Alarmcentrale: de organisatie die de hulpverlening regelt waarop je recht hebt met deze verzekering. Het telefoonnummer van de Alarmcentrale is 030 - 6990708.

Fraude: misbruik van vertrouwen, met de bedoeling een schadevergoeding te krijgen of een verzekeringsdekking. Bijvoorbeeld door het niet eerlijk opgeven van informatie bij het aangaan van een verzekering of bij de afhandeling van een schade.

Gebeurtenis: een plotseling en onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat.

Herstelbedrijf (geselecteerd): een van de autoschadeherstelbedrijven die wij geselecteerd hebben om mee samen te werken. Door die samenwerking zijn reparaties goedkoper.

Gebruikmaken van een geselecteerd autoschadeherstelbedrijf heeft ook de volgende voordelen:
- je krijgt merkgarantie of garantie van de FOCWA (de brancheorganisatie van autoschadeherstelbedrijven) op de reparatie;
- je kunt gebruikmaken van de haal- en brengservice;
- je krijgt gratis vervangend vervoer tijdens de reparatietijd.

De gegevens van de geselecteerde autoschadeherstelbedrijven vind je op www.schadegarant.nl

Joyrijden: in een auto rijden zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de bedoeling de auto te houden.

Molest:
- binnenlandse onlusten: georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen binnen een staat;
- burgeroorlog: een gewelddadige strijd tussen meerdere inwoners van een zelfde staat;
- gewapend conflict: als staten of georganiseerde partijen elkaar (of de een de ander) bestrijden met wapens of militaire machtsmiddelen, en ook een gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;
- muiterij: een georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn;
- oproer: een georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag;
- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.

Personenschade: letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden van personen. Inclusief de schade die daar een gevolg van is.

Restanten: alles wat na een schade nog over is van de auto of de aanhanger.

Schademelding: melding van of vraag naar schade op je verzekering waarbij de toedracht, plaats en datum bekend is

a.s.r.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
www.asr.nl

ASR Schadeverzekering N.V., KVK 30031823 Utrecht

57654_1225